AB
96924

9692404
BS/AB/

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT,
Le HUIT FÉVRIER,
A 14 HEURES 30,
A VINCENNES (Val de Marne), 120 rue de Fontenay, en son Etude,
Maître Bertrand SCHNEEGANS, Notaire soussigné, membre de la Société Civile Professionnelle dénommée « Dominique BAES, Pierre FERTE, Bertrand SCHNEEGANS », titulaire d'un Office Notarial à VINCENNES (Val de Marne), 120 rue de Fontenay,

A RECU le présent acte contenant PROCES - VERBAL DE CARENCE à la requête de :

Monsieur Gilles Sixte **FELIHO**, Formateur, demeurant à CRETEIL (94000) 60 rue Gustave Eiffel Logement 28.
Né à COTONOU (BENIN) le 12 janvier 1966.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
est présent à l'acte.

Co-partageant requérant

EXPOSE

Aux termes d'un acte Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL le 26 mai 2015,et d'un arrêt de la Cour d'Appel DE PARIS rendu le 15 février 2017, il a été **il a été ordonné** « l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des immeubles dépendant de la succession de Jean Florentin FELIHO, décédé le 3 décembre 2010 à COTONOU (BENIN) et sis à SAINT-THIBAULT LES VIGNES (Seine et Marne), 11 rue Rossini cadastré section AI 279 lot 40 et à LIMEIL BREVANNES (Val de Marne) 58 allée du Cèdre cadastré section C plan n° 105 ; dit qu'il entrera dans la mission du notaire de calculer s'il y a eu atteinte

à la réserve de Gilles FELIHO, en recourant éventuellement au service des expertises de la chambre des notaires ;...

Invite les parties à conclure sur la loi béninoise applicable à la demande relative à l'inopposabilité du testament, sur les conditions de la licitation et sur une éventuelle demande d'attribution préférentielle. »

Désigne pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation et de remplacement ;

Commet tout juge de la première chambre de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;

Dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête «

L'office Notarial de Vincennes a été commis à l'effet des présentes aux termes d'une lettre du Président de la Chambre des notaires de PARIS en date du 23 mars 2017 dont l'original est annexé. Le Président ayant lui-même été commis, avec pouvoir de délégation, en vertu de la décision ci-après visée.

EXPLOIT

Suivant exploits de Maître Laure FOURRIER Huissier de Justice à CRETEIL en date du 25 janvier 2018 signifiés savoir :

- Au Parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, pour Madame Lise AINADOU le 25 janvier 2018,
- Au Parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, pour Madame Honorine FELIHO le 25 janvier 2018,
- Au Parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, pour Monsieur Albin FELIHO le 25 janvier 2018,
- A Madame Nina FELIHO le 25 janvier 2018,
- A Monsieur Florentin-Lin FELIHO le 30 janvier 2018.
- le requérant a fait sommation à ses co-partageants de se trouver ce jour à 14 heures en l'office notarial sus-dénommé en tête des présentes, à l'effet de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage dont s'agit, ou la possibilité de se faire représenter par un mandataire conformément à l'article 841-1 du Code Civil.

Aux termes dudit article, faute pour les Consorts FELIHO co-indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de cette mise ne demeure, il sera demandé au Juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.

Les seconds originaux de l'exploit de sommation sont annexés aux présentes.

EN CONSEQUENCE de l'exposé ci-dessus, le requérant offrant au notaire soussigné de lui remettre les documents et de lui fournir les renseignements dont il aura besoin à première réquisition de sa part, et dans la mesure où il lui sera possible de se procurer ces documents et renseignements, a requis le notaire de lui donner acte de sa comparution, de prononcer défaut contre les personnes sommées si elles ne comparaissent pas, ni personne pour elles, et procéder tant en leur absence qu'en leur présence.

Et après lecture, le requérant a signé.

IDENTITE DES PERSONNES SOMMEES

Madame Nina, Prisca, Sénalomi FELIHO, née le 20 janvier 1974 à COTONOU (BENIN), demeurant 58 allée du cèdre 94450 LIMEIL BREVANNES.

Monsieur Florentin-Lin Eudes FELIHO, né le 20 septembre 1962 à DAKAR (SENEGAL), demeurant 26 boulevard du docteur Cathelin 91160 LONGJUMEAU.

Madame Honorine Bilomahoussi BAH veuve FELIHO, née le 28 janvier 1938 à OUIDAH (BENIN), demeurant C/O hôtel Vickinfel, avenue Steimetz, derrière ciné Vogue- 01 BP 22 RP- COTONOU (REPUBLIQUE DU BENIN).

Monsieur Albin FELIHO, né le 28 novembre 1963 à BORDEAUX (33000), demeurant C/O évènementiel SA, 105 avenue Monseigneur Steimetz- 01 BP 22 RP – COTONOU (REPUBLIQUE DU BENIN).

Madame Lise FELIHO épouse AINADOU, née le 19 janvier 1968 à COTONOU (BENIN), demeurant à C/O évènementiel SA, 105 avenue de Monseigneur Steimetz – 01 BP 22- µCOTNOU (REPUBLIQUE DU BENIN)

NON COMPARUTION

Attendu qu'il est 15 heures et que les personnes sommées régulièrement à l'exception de Monsieur Florentin FELIHO ne se sont pas présentées, ni personne en leur nom, il est prononcé défaut contre elles.

DECLARATIONS

Le notaire soussigné enregistre comme suit les dires du requérant et de Monsieur Florentin FELIHO :

Monsieur Florentin FELIHO déclare que la succession de son père est actuellement en cours de règlement au Bénin auprès d'un Notaire local Maître BALLEI.

Il déclare transmettre sous quinze jours les coordonnées complètes de ce dernier afin d'obtenir une copie du testament-partage, des actes signés, de la consistance du patrimoine et des décisions rendues au Bénin.

Il demande également à son Avocat Maître CACHIA de fournir à Maître SCHNEEGANS Notaire sus nommé l'ensemble des décisions rendues en France et liées à ce dossier.

Monsieur Gilles FELIHO :

Monsieur Gilles FELIHO déclare contester l'existence d'un original du testament et avoir déposé un recours contre une décision de justice béninoise déclarant le demandeur irrecevable dans sa demande en nullité du testament. Il déclare qu'il va demander à son Avocat béninois de nous contacter.

Monsieur FELIHO déclare en outre ne pas avoir été informé du règlement de la succession au Bénin, n'avoir été contacté par aucun Notaire et contester l'existence d'un original du testament olographe.

A l'appui, ce dernier demande d'annexer aux présentes huit pièces concernant les immeubles en France et le testament litigieux.

Il déclare également que deux masses successorales co-existent, une au Bénin et l'autre en France et que les successions se règlent de façon indépendante.

Après lecture faite par le notaire soussigné des dires, le requérant et Monsieur Florentin FELIHO déclarent y persister.

CLOTURE

De tout ce que dessus, il a été rédigé le présent procès-verbal.

Clos à 15 h50.

PAIEMENT SUR ETAT

L'acte est soumis au droit d'enregistrement sur état de CENT VINGT-CINQ EUROS (125,00 EUR).

MENTION LEGALE D'INFORMATION

L'Office notarial dispose d'un traitement informatique pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes, conformément à l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.

Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d'être transférées à des tiers, notamment :

- les partenaires légalement habilités,

- les Offices notariaux participant à l'acte,
- les établissements financiers concernés,
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
- le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans une base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux mutations d'immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013.

La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de mener à bien l'accomplissement de l'acte. Toutefois, aucune donnée n'est transférée en dehors de l'Union Européenne ou de pays adéquats.

Les données sont conservées dans le respect des durées suivantes :

- 30 ans à compter de l'achèvement de la prestation pour les dossiers clients (documents permettant d'établir les actes, de réaliser les formalités)
- 75 ans pour les actes authentiques, les annexes (notamment les déclarations d'intention d'aliéner), le répertoire des actes.

Les personnes concernées peuvent accéder aux données les concernant directement auprès de l'Office notarial ou du Correspondant informatique et libertés désigné par l'Office à l'adresse suivante : cil@notaires.fr.

Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la rectification, l'effacement des données les concernant ou s'opposer pour motif légitime au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas l'exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

FORMALISME LIE AUX ANNEXES

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.

Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.

Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.

DONT ACTE sur cinq pages

Paraphes

FF

Comprenant
- renvoi approuvé : GF
- blanc barré : -
- ligne entière rayée : -
- nombre rayé : -
- mot rayé : -

Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire.

CHAMBRE DES NOTAIRES DE PARIS

ANNEXÉE A LA MINUTE D'UN ACTE REÇU
PAR LE NOTAIRE ASSOCIÉ SOUSSIGNÉ

Le Président de la Chambre des Notaires de Paris,

Siégeant à ladite Chambre, 12 avenue Victoria, 75001 Paris,

Usant de la faculté de délégation qui lui est réservée aux termes d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Créteil le 26 mai 2015, confirmé à cet égard par un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 15 février 2017,

Ordonnant qu'il soit procédé à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des immeubles dépendant de la succession de Jean Florentin FELIHO, sis à Saint-Thibault les Vignes (77), 11 rue Rossini, cadastré AI 279 lot 40 et à Limeil-Brevannes (94), 58 allée du Cèdre, cadastré section C, plan n° 105 ; dit qu'il entrera dans la mission du notaire de calculer s'il y a eu atteinte à la réserve de Gille FELIHO, en recourant éventuellement au service des expertises de la Chambre des notaires,

DÉLÈGUE

La SCP BAES FERTE et SCHNEEGANS,

Titulaire d'un office notarial à Vincennes (94300), 120, rue de Fontenay,

pour procéder aux opérations ordonnées par lesdits jugement et arrêt.

Fait à Paris, le 23 mars 2017

Pascal CHASSAING
Président

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE CRETEIL

R.G. : 13/05844

Minute n° : 15/00124 / 1ère CHAMBRE - Secteur 1

Du : 26 Mai 2015

Affaire **FELIHO / FELIHO, FELIHO, BAH, FELIHO, FELIHO**

EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL

DEPARTEMENT du VAL-de-MARNE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
(DEPARTEMENT du VAL-de-MARNE)

SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
Rue Pasteur Valléry-Radot à CRETEIL

A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT :

MINUTE N° 1241/15
JUGEMENT DU 26 Mai 2015
DOSSIER N° : 13/05844
AFFAIRE : **Gilles Sixte FELIHO C/ Nina Prisca, Sénalomi FELIHO, Florentin-Lin Eudes FELIHO, Honorine Bilomahoussi BAH veuve FELIHO, Albin FELIHO, Lise FELIHO épouse AINADOU**

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL

1ère CHAMBRE - Secteur 1 CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : **Madame LEBÉE, Premier Vice-Président**

ASSESSEURS : **Madame POMAREDE-NOIR, Vice-Président**
Madame NICOLET, Vice-Président

Débats tenus à l'audience publique du 14 Avril 2015 devant Madame LEBÉE qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

GREFFIER : **Madame TROISBE-BAUMANN, Greffier**

PARTIES :

DEMANDEUR

M. Gilles Sixte FELIHO
né le 12 Janvier 1966 à COTONOU (BENIN),
demeurant 60 rue Gustave Eiffel - Logement 28 - 94000 CRETEIL

représenté par Me Robert AFERIAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 198

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 94028 2012 007113 du 19/02/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CRETEIL)

DEFENDEURS

Mme Nina Prisca, Sénalomi FELIHO
née le 20 Janvier 1974 à COTONOU (RÉPUBLIQUE DU BÉNIN),
demeurant 58 allée du Cèdre - 94450 LIMEIL BREVANNES

M. Florentin-Lin Eudes FELIHO
né le 20 Septembre 1962 à DAKAR (SÉNÉGAL),
demeurant 26 boulevard du Docteur Cathelin - 91160 LONGJUMEAU

Mme Honorine Bilomahoussi BAH veuve FELIHO
née le 28 Janvier 1938 à OUIDAH (BÉNIN),
demeurant C/O hôtel Vickinfel, avenue Steimetz, derrière ciné Vogue - 01 BP 22 RP - COTONOU (RÉPUBLIQUE DU BÉNIN)

M. Albin FELIHO
né le 28 Novembre 1963 à BORDEAUX (33000), demeurant C/O Evenemenciel SA, rue 105 avenue de Monseigneur Steimetz - 01 BP 22 RP - COTONOU (RÉPUBLIQUE DU BÉNIN)

Mme Lise FELIHO épouse AINADOU
née le 19 Janvier 1968 à COTONOU (RÉPUBLIQUE DU BÉNIN),
demeurant C/O Evenemenciel SA, 105 avenue de Monseigneur Steimetz - 01 BP 22 - COTONOU (RÉPUBLIQUE DU BÉNIN)

tous représentés par Me Elisabeth LOPES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 351, Me Etienne CACHIA, avocat au barreau d'EVRY, avocat plaidant,

****

Clôture prononcée le : 12 Février 2015
Débats tenus à l'audience du : 14 Avril 2015
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mai 2015
Jugement prononcé à l'audience du 26 Mai 2015

****

Vu l'assignation en date du 29 mai 2013 délivrée à la requête de Gilles FELIHO à sa mère Honorine Bah, veuve FELIHO et à ses quatre frères et sœurs (les consorts FELIHO) ;

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état, en date du 22 mai 2014, déboutant Gilles FELIHO de sa demande de production de l'original du testament de son père ;

Vu la déclaration d'inscription de faux en écriture publique, formée le 28 juillet 2014 par Gilles FELIHO contre l'ordonnance du juge de la mise en état et dénoncée le 07 août 2014 au juge de la mise en état ;

Vu les conclusions récapitulatives de Gilles FELIHO, en date du 21 octobre 2014, tendant à voir le tribunal

SE DECLARER territorialement et matériellement compétent ;
DIRE ET JUGER, qu'en sa qualité d'héritier réservataire, il est recevable à solliciter l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Jean Florentin FELIHO ;
- DECLARER INOPPOSABLES le testament du 16 juillet 2009 ainsi que le procès-verbal de lecture du testament à Monsieur Gilles FELIHO ;
DEBOUTER Madame Honorine Bah FELIHO, Monsieur Florentin-lin FELIHO, Monsieur Albin FELIHO, Madame Lise FELIHO épouse AINADOU et Madame Nina FELIHO de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- LE DECLARER recevable et bien fondé en sa demande de partage judiciaire pour les immeubles sis 58 allée du Cèdre à 94 450 Limeil-Brévannes, cadastré Section C, plan n° 105 et 11 rue Rossini à 77 400 Saint-Thibault-des-Vignes cadastrée AI 279 lot 40 ;

- ORDONNER le partage judiciaire conformément aux dispositions de l'article 840 du Code Civil ;
- DESIGNER en tant que de besoin un expert chargé d'évaluer les immeubles des immeubles sis 58 allée du Cèdre à 94 450 Limeil-Brévannes et 11 rue Rossini à 77400 Saint-Thibault-des-Vignes ;
- ORDONNER la vente par adjudication des biens immobiliers sis 58 allée du Cèdre à 94 450 Limeil-Brévannes et 11 rue Rossini à 77 400 Saint-Thibault-des-Vignes ;
- FIXER une indemnité d'occupation à déterminer à compter de la délivrance des présentes jusqu'à l'issue des opérations de comptes, liquidation et partage, en application des dispositions de l'article 815-9 du Code Civil pour les biens immobiliers sis 58 allée du Cèdre à 94 450 Limeil-Brévannes et 11 rue Rossini à 77 400 Saint-Thibault-des-Vignes ;
JUGER que Madame Honorine Bah FELIHO, Monsieur Florentin-Lin FELIHO, Monsieur Albin FELIHO, et Madame Lise FELIHO épouse AINADOU ont commis un recel successoral au préjudice de Monsieur Gilles FELIHO, avec toutes les conséquences en découlant ;

Vu les conclusions des consorts FELIHO, en date du 17 novembre 2014, tendant au débouté des demandes ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 février 2015 ;

SUR CE :

Jean-Florentin FELIHO, avocat, est décédé le 3 décembre 2010 à Cotonou (Bénin) laissant pour lui succéder son épouse Honorine BAH et leurs cinq enfants, Florentin FELIHO, Albin FELIHO, Lise FELIHO épouse AINADOU, Nina FELIHO et Monsieur Gilles FELIHO. Il a laissé un testament olographe daté du 16 juillet 2009, consentant des legs à son épouse et à ses enfants .

La succession comporte notamment des immeubles d'habitation situés à Saint Thibaut Les Vignes (Seine et Marne) et l'autre à Limeil Brevannes (Val de Marne).

Par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 3 octobre 2013, rendu sur appel d'un jugement en la forme des référés, Gilles FELIHO a été débouté de sa demande de paiement au titre de sa part annuelle dans les bénéfices de l'indivision, au motif qu'en vertu du testament olographe du défunt contre lequel aucune action en annulation n'a été engagée, Gilles FELIHO n'est pas indivisaire sur les deux biens immobiliers situés en France.

Gilles FELIHO a, ensuite, introduit la présente instance.

Ses dernières écritures ne tirent aucune conséquence de l'inscription de faux formée le 28 juillet 2014. Celle-ci, contrairement aux dispositions de l'article 306 du code de procédure civile, n'a pas été faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription.
L'inscription se borne, en réalité, à voir juger que l'ordonnance comporte des mentions inexactes et notamment celle-ci : "il est constant que l'original (du testament) est entre les mains de l'administrateur provisoire au Bénin et non de celles des héritiers".
Il n'y a pas lieu, ainsi que le prévoit l'article 307 du même code, de se prononcer sur le faux, le tribunal étant en mesure de statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.

Sur la compétence du tribunal de grande instance de Créteil :

L'instance concernant, pour partie, dans le cadre d'un litige successoral, deux biens immeubles dont l'un est situé dans le ressort de ce tribunal, celui-ci est compétent pour connaître des chefs de demande relatifs à ces immeubles et la loi française leur est applicable ainsi que l'admettent les parties dans leurs écritures.

Sur la demande relative à l'inopposabilité du testament :

Gilles FELIHO demande également à ce que le testament olographe de son père lui soit déclaré inopposable.
Il n'est pas discuté que le domicile de celui-ci était au Bénin . Dès lors, il résulte des principes posés par l'article 3 du code civil que l'ouverture de la succession, la validité du testament rédigé au Bénin et la dévolution des biens sont régis par la loi béninoise, sous réserve de ce qui a été dit ci-dessus relativement aux immeubles sis en France.
Il convient donc d'inviter les parties à conclure sur ce chef de demande au regard de la loi béninoise.

Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :

Cette demande porte exclusivement sur les immeubles de la succession situés en France.
Pour s'opposer à cette demande, les défendeurs soutiennent que ces biens ayant été attribués à Lise FELIHO et Nina FELIHO par le testament, ne sont pas en indivision et qu'ils ne peuvent, dès lors, faire l'objet d'une procédure de licitation partage. Ils invoquent également l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 03 octobre 2013, la cour d'appel ayant considéré que les légataires étaient devenus de plein droit, dès le décès du testateur, propriétaires de la chose jugée.

Cependant, d'une part, Gilles FELIHO n'avait saisi la cour d'appel que de demandes tendant à la condamnation des défendeurs à lui payer diverses sommes au titre de sa part annuelle dans les bénéfices de l'indivision, demandes dont il a été débouté, de sorte que l'arrêt n'a pas l'autorité de la chose jugée relativement à l'ouverture éventuelle des opérations de compte, liquidation et partage.

D'autre part, il est de principe que les successions immobilières sont régies par la loi du lieu de situation de l'immeuble et que la réserve héréditaire se calcule distinctement pour chaque masse de biens soumise à une loi différente. Gilles FELIHO est donc recevable, nul ne pouvant être contraint, aux termes de l'article 815 du Code civil, à demeurer dans l'indivision et le partage pouvant toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention, à demander l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage relativement à ces immeubles afin qu'il soit calculé s'il a été porté atteinte à sa réserve sur ces biens.

Le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris sera désigné à cet effet, avec faculté de délégation et de remplacement, lequel pourra, en accord avec les parties, recourir au service d'expertise de la chambre afin d'évaluer les biens immobiliers.

Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties sur le sort des bien immobiliers indivis, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

Il convient de rappeler que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable.

Sur les demandes de licitation et de fixation d'une indemnité d'occupation :

Les parties défenderesses n'ayant pas conclu et produit de pièces sur ces chefs de demande ni formé de demande d'attribution préférentielle, il convient d'ordonner la réouverture des débats.

Sur la demande relative au recel successoral :

Il résulte de l'article 778 du Code civil, que, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession ; le recel existe dès que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, et ce, quels que soient les moyens mis en oeuvre. Il appartient aux parties qui soutiennent l'existence d'un recel, de démontrer l'élément matériel et l'élément intentionnel permettant de le caractériser.

En l'espèce, aux termes d'écritures confuses, faisant référence aux écritures échangées devant la cour d'appel et non versées aux débats, Gilles FELIHO invoque l'existence d'un recel successoral, celui-ci étant, apparemment, constitué par la perception de loyers relatifs à l'un des immeubles situés en France.
Le bail versé au débats est antérieur au décès de son père et, en l'absence tant d'éléments matériels relatifs à ces allégations que d'éléments matériels, il ne sera pas fait droit à ce chef de demande.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe :

Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des immeubles dépendant de la succession de Jean Florentin FELIHO, décédé le 03 décembre 2010 à Cotonou (Bénin) et sis à Saint-Thibault les Vignes (Seine et Marne), 11 rue Rossini, cadastré AI 279 lot 40 et à Limeil-Brévannes (Val de Marne), 58 allée du Cèdre, cadastré section C, plan N° 105 ; Dit qu'il entrera dans la mission du notaire de calculer s'il y a eu atteinte à la réserve de Gilles FELIHO, en recourant éventuellement au service des expertises de la chambre des notaires ;

Désigne, pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation et de remplacement ;

Commet tout juge de la première chambre de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;

Dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;

Déboute Gilles FELIHO de sa demande relative au recel ;

Dit que les dépens afférents à cette décision seront employés en frais privilégiés de partage ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Avant dire droit sur le surplus :

Ordonne la réouverture des débats ;

Invite les parties à conclure sur la loi béninoise applicable à la demande relative à l'inopposabilité du testament, sur les conditions de la licitation et sur une éventuelle demande d'attribution préférentielle ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état du 10 septembre 2015 à 10 heures à laquelle elle pourra être radiée ou clôturée faute pour l'une ou l'autre des parties d'avoir satisfait à ces diligences ;

Fait à CRETEIL, L'AN DEUX MIL QUINZE ET LE VINGT SIX MAI

LE GREFFIER **LE PRESIDENT**

R.G. : 13/05844

Minute n° : 15/00124 / 1ère CHAMBRE - Secteur 1

Du : 26 Mai 2015

Affaire **FELIHO / FELIHO, FELIHO, BAH, FELIHO, FELIHO**

EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et Ordonne :

A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Pour grosse certifiée conforme à l'original, par le greffier soussigné, délivrée le 26 Mai 2015

P/Le Greffier en Chef,

GROSSE

EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE

Grosses délivrées
aux parties le :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2017

(n° 30 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **15/15518**

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2015 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 13/05844

APPELANTS

Madame Honorine BAH veuve FELIHO
née le 28 Janvier 1938 à OUIDAH (BENIN)
Hotel Vickinfel Avenue Steimetz derrière Ciné Vogue BP 22
COTONOU (BENIN)

Monsieur Florentin-Lin FELIHO
né le 20 Septembre 1962 à Dakar (SENEGAL)
26 , Boulevard du Docteur Cathelin
91160 LONGJUMEAU

Monsieur Albin FELIHO
né le 28 Novembre 1963 à BORDEAUX (33000)
105 rue Monseigneur Steimetz, chez Evenemenciel SA, BP 22
COTONOU (BENIN)

Madame Lise FELIHO épouse AINADOU
née le 19 Janvier 1968 à COTONOU (BÉNIN)
105 rue Monseigneur Steimetz, chez Evenemenciel SA, BP 22
COTONOU (BENIN)

Madame Nina FELIHO
née le 20 Janvier 1974 à COTONOU (BÉNIN)
58 Allée du Cèdre
94450 LIMEIL-BREVANNES

représentés et assistés par Me Etienne CACHIA, avocat au barreau de l'ESSONNE
11 rue de la Gare - 91800 BRUNOY

INTIME

Monsieur Gilles Sixte FELIHO
né le 12 Janvier 1966 à COTONOU (BENIN)
60 rue Gustave Eiffel
94000 CRETEIL

représenté et assisté par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0941

MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 28.07.2016, le 26.10.2016 et le 22.11.2016.

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.

***

Jean-Florentin Feliho, avocat, est décédé le 3 décembre 2010 à Cotonou (Bénin), laissant pour recueillir sa succession son épouse, Mme Honorine Bah, et leurs cinq enfants, M. Florentin Feliho, M. Albin Feliho, Mme Lise Feliho épouse Ainadou, Mme Nina Feliho et M. Gilles Feliho.

Aux termes d'un testament olographe daté du 16 juillet 2009, il avait consenti divers legs à son épouse et à ses enfants.

Sa succession comporte, notamment, des immeubles situés à Saint-Thibault-les-Vignes (Seine-et-Marne) et à Limeil-Brevannes (Val-de-Marne).

Sur appel d'une ordonnance rendue en la forme des référés et par arrêt du 3 octobre 2013, cette cour a débouté M. Gilles Feliho de sa demande de paiement de sa part des bénéfices annuels de l'indivision, motif pris de ce qu'en vertu du testament du défunt, il n'était pas indivisaire sur les deux biens situés en France.

Par acte du 29 mai 2013, M. Gilles Feliho a assigné sa mère et ses quatre frères et soeurs devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de partage et de licitation des biens immobiliers situés en France dépendant de la succession.

Par ordonnance du 22 mai 2014, le juge de la mise en état a débouté M. Gilles Feliho de sa demande de production de l'original du testament du 16 juillet 2009.

Par jugement du 26 mai 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a, pour l'essentiel :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des immeubles dépendant de la succession de Jean-Florentin Feliho sis à Saint-Thibault-les-Vignes et à Limeil-Brevannes,
- dit qu'il entrera dans la mission du notaire de calculer s'il y a atteinte à la réserve de M. Gilles Feliho en recourant éventuellement aux services des expertises de la Chambre des notaires,
- désigné pour procéder à ces opérations le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation et de remplacement,
- commis un juge pour les surveiller et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
- débouté M. Feliho de sa demande relative au recel,
- dit que les dépens afférents à la décision seront employés en frais de partage,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- avant dire droit sur le surplus,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à conclure sur la loi béninoise applicable à la demande relative à l'inopposabilité du testament, sur les conditions de la licitation et sur une éventuelle demande d'attribution préférentielle,
- renvoyé la cause et les parties à une audience de mise en état.

M. Florentin Feliho, Mme Honorine Bah veuve Feliho, M. Albin Feliho, Mme Lise Feliho et Mme Nina Feliho ont interjeté appel de cette décision.

Par déclaration déposée le 26 novembre 2015, M. Gilles Feliho a formé une inscription de faux à titre incident contre un jugement rendu le 31 octobre 2014 par le tribunal de première classe de Cotonou, 3ème chambre, état des personnes n° 114/14, dossier COTO/2014/RG/01241, exposant que cette décision comporte des mentions fausses sur les faits de la cause dont les appelants se prévalent pour travestir ceux-ci à son préjudice.

Dans leurs écritures récapitulatives d'appel n° 2 du 22 janvier 2016, les consorts Feliho demandent à la cour de :
- vu les dispositions des articles 1014 et 1079 du code civil,
- vu l'arrêt du 3 octobre 2013,
- vu l'ordonnance du 24 juin 2015 rejetant le pourvoi,
- vu le testament partage olographe du 16 juillet 2009,
- réformer le jugement entrepris en déboutant M. Gilles Feliho de sa demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage,
- condamner M. Gilles Feliho au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Gilles Feliho a déposé le 10 octobre 2016, contre le même jugement du tribunal de Cotonou du 31 octobre 2014, une nouvelle déclaration d'inscription de faux à titre incident qui a été signifiée le 4 novembre 2016 aux consorts Feliho.

Dans ses dernières conclusions "*en réponse et d'appel incident et en incident de faux (3)*" du 14 novembre 2016, il demande à la cour de :
- vu les articles 724 alinéa 1, 778 et 1382 du code civil,
- vu les articles 299, 481, 778 et 1351 du code de procédure civile,
- dire irrecevables en appel les demandes portant sur l'inopposabilité du testament et la compétence du tribunal de grande instance de Créteil,
- rejeter les pièces 1 et 2 communiquées par les appelants,
- dire que leur pièce 3 lui est inopposable pour défaut de signification,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, à l'exclusion de sa disposition relative au rejet de sa demande fondée sur le recel successoral,
- le recevoir en son appel incident,
- le dire bien fondé en sa demande relative au recel,
- infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre,
- statuant à nouveau,
- dire que les appelants ont commis un recel successoral à son préjudice,
- prononcer la sanction du recel successoral à leur encontre, à savoir dire qu'ils sont privés de tout droit dans la masse française de la succession de Jean-Florentin Feliho composée des immeubles sis à Saint-Thibault-les-Vignes, 11 rue Rossini, et à Limeil-Brevannes, 58 allée du Cèdre ainsi que des loyers subséquents,
- condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 50 000 euros pour procédure abusive et de celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Girardin, avocat,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

Aux termes d'un avis écrit du 27 octobre 2016, le Ministère public soutient, à titre principal, l'irrecevabilité, subsidiairement, le rejet de l'inscription de faux formée par M. Gilles Feliho.

Par conclusions *"sur inscription incidente de faux en réplique à l'avis du Ministère public"* du 18 novembre 2016, M. Gilles Feliho demande de :
- lui donner acte de l'abandon de son inscription de faux du 2 août 2015,
- dire que son inscription de faux du 10 octobre 2016 est recevable,
- dire que le jugement du 31 octobre 2014 comporte des mentions inexactes et notamment celles-ci : *"Qu'il a légué à Gilles Feliho une part successorale dont fait partie la parcelle sis lot 488 de Cotonou, quartier Gbégamay ; que Gilles Sixte Feliho a même déjà disposé de cet immeuble. Qu'il a en conséquence exécuté les dispositions testamentaires de feu Jean Florentin Feliho"*,
- dire que ces mentions inexactes caractérisent un faux en écriture authentique,
- dire que ce jugement est un faux,
- dire que ce jugement faux est irrecevable en France et/ou inopposable à son égard,
- prononcer les condamnations financières de circonstance.

SUR CE

Sur l'inscription de faux incidente

Considérant que la contestation de l'authenticité d'actes publics relève des seules prérogatives des autorités étatiques dont émanent ces actes ; que l'inscription de faux incidente formée devant cette cour par M. Gilles Feliho à l'encontre d'une décision rendue par une juridiction de l'Etat du Bénin, est, par suite, radicalement irrecevable ;

Sur la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession

Considérant que les appelants soutiennent que, compte tenu des dispositions testamentaires du défunt, qui a légué l'immeuble de Saint-Thibault à Mme Lise Feliho et celui de Limeil-Brevannes à Mme Nina Feliho, il n'existe pas, concernant les biens immobiliers dépendant de la succession situés en France, d'indivision qu'il conviendrait de liquider et de partager et font plaider que le testament du 16 juillet 2009 est un testament-partage et a les mêmes effets qu'un partage ; qu'ils ajoutent que l'intimé n'aurait droit, en toute hypothèse, qu'à une "soulte" qui serait susceptible de se compenser avec d'autres sommes dont il pourrait être redevable sur les biens par lui reçus au Bénin; qu'ils estiment, en conséquence, la demande en partage formée par M. Gilles Feliho irrecevable et, en tout cas, mal fondée ;

Considérant que M. Gilles Feliho sollicite la confirmation du jugement qui a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père relativement aux biens immobiliers situés en France ;

Considérant que le moyen tiré par les appelants de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de cette cour du 3 octobre 2013 statuant en la forme des référés doit être écarté, dès lors que M. Gilles Feliho n'ayant saisi la cour que de demandes tendant à la condamnation de ses cohéritiers au paiement de diverses sommes, l'arrêt précité n'a pas statué sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ;

Considérant qu'en matière de successions internationales, la règle de conflit française prévoit que les successions immobilières sont régies par la loi du lieu de situation de l'immeuble ;

Considérant que loi française régit par conséquent la succession du défunt quant aux deux immeubles dépendant de celle-ci situés en France ;

Considérant que l'existence d'un testament ne peut pas faire échapper une succession aux règles impératives de la loi successorale ;

Considérant que les premiers juges ont justement retenu que la réserve héréditaire se calculant distinctement pour chaque masse de biens soumis à une loi différente, M. Gilles Feliho, héritier réservataire du défunt au regard de la loi régissant la succession des

immeubles situés en France, est recevable et fondé, nul ne pouvant être contraint de demeurer dans l'indivision, à demander l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage relativement à ces immeubles ; que le jugement sera donc confirmé quant à ce et, également, en ce qu'il a dit que le notaire commis aura mission de calculer s'il y a atteinte à la réserve ;

Sur l'opposabilité du testament à M. Gilles Feliho

Considérant que le tribunal de grande instance auquel M. Gilles Féliho a présenté une demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard le testament invoqué par les appelants, n'a pas tranché celle-ci, invitant les parties, avant dire droit, à conclure sur la loi béninoise applicable ; que la cour ne peut pas se saisir de ce chef non tranché, dont les premiers juges ne sont pas dessaisis ; qu'il sera observé que le jugement rendu le 31 octobre 2014 par le tribunal de première instance de Cotonou ayant rejeté le recours en annulation formé par M. Gilles Feliho contre le testament en litige au motif, notamment, qu'il en avait déjà exécuté les dispositions, a fait l'objet d'un appel à ce jour toujours pendant ;

Sur le recel successoral

Considérant que M.Gilles Feliho fait plaider que les fraudes des consorts Feliho visant à rompre l'égalité du partage à son préjudice sont caractérisées par la production de documents non sincères, à savoir leur pièce n° 1, correspondant à la copie d'un testament, selon lui, non conforme à la description de l'original figurant dans le procès-verbal de lecture du testament de son père établi par Maître Crinot, et leur pièce n° 2, consistant en un reçu d'un notaire béninois, selon lui, contredit par une décharge émanant de Mme Lisa Feliho en date du 8 mai 2012 et par un courriel de Maître Ichola du 21 novembre 2013 indiquant que Mme Lisa Feliho détient l'original du testament depuis le 8 mai 2012 ;

Qu'il en déduit que les appelants cherchent à dissimuler le détournement par eux opéré du testament du rang des minutes de Maître Ichola et à cacher l'origine frauduleuse de l'acte qu'ils invoquent et son interversion avec le dernier testament du défunt ; qu'il soutient que du fait du recel ainsi commis, il se trouve privé de ses droits d'héritier réservataire, les appelants s'étant appropriés l'intégralité de la masse française de la succession ;

Considérant que les appelants s'opposent à ces prétentions, protestant de la validité des pièces par eux produites et soutenant que l'arrêt de cette cour en date du 3 octobre 2013 et le rejet du pourvoi formé à son encontre par M. Gilles Feliho consacrent l'absence de tous droits de ce dernier sur les immeubles situés en France;

Considérant que le recel successoral qui consiste, de la part d'un héritier, à dissimuler des effets de la succession à ses cohéritiers pour rompre l'égalité du partage, ne peut être invoqué en l'espèce, en ce qui concerne les immeubles situés en France, connus de tous temps de tous les héritiers du défunt et dont le partage est ordonné ; que le litige concernant la validité ou l'opposabilité du testament et son issue, ainsi que celles des pièces n° 1 à 3 produites à cet égard, est indifférent quant à l'appréciation de l'existence ou non d'un recel ;

Considérant que la cour confirmera en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté M. Gilles Feliho de sa demande relative au recel ;

Considérant que l'appel des consorts Feliho ne revêt pas les caractères d'une procédure abusive, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée de ce chef par M. Gilles Feliho doit être rejetée ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit M. Gilles Feliho irrecevable en son inscription de faux incidente,

Confirme le jugement déféré,

Déboute M. Gilles Feliho de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais de partage,

Rappelle que cet emploi exclut l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

ANNEXÉ A LA MINUTE D'UN ACTE REÇU PAR LE NOTAIRE ASSOCIÉ SOUSSIGNÉ

LISTE DES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES TRANSMISES À ME BOISSONNET NOTAIRE À VINCENNES,
À LA CONVOCATION DU 8 février 2018
Succession Jean Florentin FELIHO

1. CONCERNANT L'IMMEUBLE DE ST THIBAULT DES VIGNES

Pièce 1- ATTESTATION DE DÉTENTION DE FONDS DU 16 octobre 2012 (Philippe Gestion)
Pièce 2.- MANDAT DE GESTION DU 25 Octobre 2008 (Philippe Gestion)
Pièce 3.- LETTRE DU 26 avril 2013 de Philippe Gestion à Me POISSONNIER (Substance : solde actuel 17 114,13 € et attestation dévolutive)
Pièce 4.- LETTRE DU 23 avril 2013 de Me POISSONIER A PHILIPPE GESTION

2. CONCERNANT L'IMMEUBLE DE LIMEIL BREVANNES

PIÈCE 5.- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 7 Novembre 2012 DU PDT DU TGI DE MEAUX (Substance, pages 2 et 4 : Déclarations et engagements de Nina FELIHO).

3. CONCERNANT LE TESTAMENT LITIGIEUX

PIÈCE 6.- LETTRE DU 24 avril 2015 du juge d'instruction au notaire béninois ICHOLA
PIÈCE 7.- COURRIEL DU 23 juin 2015 du juge d'instruction
PIÈCE 8.- RÉPONSE DU 29 juin 2015 dudit notaire



H2

Pièce n° 1

Philippe Gestion

ORPI SOLUTIONS IMMOBILIERES

Maître CACHIA Etienne
7, avenue du général de Gaulle
91120 PALAISEAU

Longjumeau, le 16 octobre 2012

N/Réf. : 087.001.02

ATTESTATION DE DETENTION DE FONDS

Cher Maître,

Nous soussignées, SARL PHILIPPE GESTION, attestons être mandaté, suivant mandat de gestion numéroté 552, pour la gestion du bien sis à SAINT THIBAULT DES VIGNES 11 rue Rossini actuellement loué à Mr AJAVON et Mme MARIE.

A ce titre et, depuis le 01/02/2011 nous conservons les encaissements effectués par les locataires en nos livres.

Le dernier règlement pour le compte de Mr FELIHO étant intervenu le 27/01/2011 à hauteur de 1400.00 €.

Restant à votre disposition,

Veuillez recevoir, Cher Maître, l'assurance de nos considérations les plus sincères.

Laurence CHOUEN

PHILIPPE GESTION
8 ter, rue de l'Yvette
91160 LONGJUMEAU
Tél. 01 69 74 10 80 - Fax 01 69 09 26 93
R.C.S. EVRY B 417 792 827

ORPI GESTION

Pièce n°2

MANDAT EXCLUSIF DE GERANCE LOCATIVE N°552

ORPI

Entre les soussignés :

Monsieur et Madame FELIHO Jean Florentin

Demeurant : *26 Boulevard du Docteur Cathelin à LONGJUMEAU (91160)*

Propriétaire du bien ci-dessous désigné d'une part,
A cet égard le susnommé déclare avoir la pleine capacité pour agir, être régulièrement propriétaire et pouvoir disposer des biens ci-après désignés, et déclare notamment ne pas être sous le coup d'une procédure de saisie immobilière, règlement judiciaire, ou faillite personnelle.
Dénommés ci-après "LE MANDANT"

Il déclare en outre que le bien objet du présent mandat n'a pas fait d'une manière ou d'une autre l'objet d'un financement ou de mesures fiscales tendant à restreindre ou interdire la capacité du bailleur de mettre le dit bien en location.

Et
L'agence : PHILIPPE GESTION
Adresse : 8 ter rue de l'Yvette 91160 LONGJUMEAU
Forme juridique : SARL
Capital social : 8 000.00 €
titulaire de la cartes professionnelle de Transactions Immobilières n° 797 345 , délivrée le 11 Août 2006 par la préfecture de l'Essonne garantie financièrement à hauteur de 690 000 euros par SO.CA.F située 26 avenue de Suffren 75015 PARIS, laquelle société garantit les sommes et valeurs reçues au titre des activités de gestion immobilière,
Dénommée ci-après "LE MANDATAIRE" d'autre part.

IL A ETE ARRETE **ET CONVENU CE QUI SUIT :**
Le mandant confère par les présentes au mandataire, qui l'accepte, mandat d'administrer le(s) bien(s) suivant(s) :

SITUATION ET DESIGNATION

Adresse du bien : *11 Rue Rossini – 77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES*

Désignation du bien : *Une MAISON de type 5 PIECES, comprenant : Hall d'entrée, séjour double avec cheminée, cuisine, buanderie, wc ; à l'étage : dégagement, 4 chambres, dressing, 2 salle de bains, 2 wc Garage double.*

☑ LOT N°1

Le bailleur entend louer les locaux ci-dessus désignés à usage :

- *Habitation principale non meublée exclusivement.*

Le mandant s'oblige à faire connaître par écrit au mandataire s'il existe une limitation à la fixation du loyer en fonction du financement du bien géré.

MBF FF

HB

ORPI GESTION

Pièce n°2

1. MISSION

En conséquence du présent mandat, le mandant autorise expressément le mandataire à accomplir tous actes de gestio notamment :

Gestion courante :

- Avant toute mise en location pour un usage d'habitation partiel ou total (sauf location saisonnière), vérifier et/ou fair vérifier aux frais exclusifs du mandant, que le bien objet du mandat est conforme aux dispositions du décret n° 2002-12 du 30 janvier 2002, conformité sans laquelle le bien ne pourra être loué.
- gérer le bien désigné ci-dessus, rechercher des locataires, louer le bien, le relouer, après avoir avisé le mandant d la vacance du logement, renouveler les baux aux prix, charges et conditions que le mandataire jugera à propos donner ou accepter tous congés (étant ici précisé qu'en cas de congé pour vente, reprise pour habiter, motif sérieux e légitime, le mandant devra adresser à son mandataire un pouvoir express), dresser ou faire dresser tous constat d'états des lieux, signer ou résilier tous baux et accords, procéder à la révision des loyers ;
- encaisser, percevoir déposer tous loyers, charges, cautionnements, indemnités d'occupation, provisions, ainsi qu toutes sommes ou valeurs relativement au bien géré, en délivrer quittances et décharges, donner mainlevée de tout saisie et opposition,
- procéder à tous règlements dans le cadre de la même administration et notamment des charges de copropriété acquitter les sommes dues au titre des impositions dues par le locataire au titre de la location en sus du loyer et de charges locatives et les recouvrer éventuellement auprès des locataires, faire toutes réclamations en dégrèvement ;
- faire exécuter toutes réparations de faible coût et celles plus importantes mais URGENTES en avisant rapidement l mandant ; prendre toutes mesures conservatoires ;
- représenter le mandant devant tous organismes publics ou privés, sauf à respecter l'article 828 du Nouveau Code d procédure civile, déposer et signer toutes pièces, engagements et contrats, solliciter la délivrance de tous certificat ou autres, le tout relativement au bien géré ;
- passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, substituer en tout ou partie dans les présents pouvoirs e généralement faire tout ce que le mandataire jugera convenable aux intérêts du mandant ;
- faire exécuter tous travaux importants après accord écrits, sauf urgence, du mandant ; en régler les factures ;
- intervenir auprès des compagnies d'assurance en cas de sinistre ;
- donner, sur demande du mandant, tous les éléments pour la déclaration annuelle de ses revenus fonciers ;
- en cas de difficultés et à défaut de paiement, exercer toutes poursuites judiciaires, faire tous commandements, sommations, assignations, et citations devant tous tribunaux et commissions administratives, se concilier ou requérir jugements, les faire signifier et exécuter, se faire remettre tous titres ou pièces dans le respect de l'article 828 du Nouveau Code de procédure civile.
- signer et résilier tout contrat, notamment d'assurance.

Il est précisé que le présent contrat confère au mandataire une obligation de moyens et non de résultat sauf en ce qui concerne éventuellement le paiement des loyers dans la mesure ou le présent contrat prévoit une garantie de loyers. En cas de libération des locaux, objets du présent mandat et de non-relocation par le mandant, comme par exemple en cas de reprise des locaux ou de vente, celui-ci deviendra le gardien juridique du bien. Il lui appartiendra de prendre toute disposition pour assurer la conservation de son bien et souscrire toute assurance qu'il estimerait nécessaire.

Prestations supplémentaires :

- représenter le mandant ou le faire représenter aux assemblées générales des copropriétaires dans la mesure où le mandataire n'assume pas les fonctions de syndic de la copropriété à laquelle appartient le bien géré ; le représenter auprès des associations de locataires, sous réserve que le mandant donne pouvoir express au mandataire à cet effet ;
- rédiger et remplir toute demande de subvention notamment auprès de l'ANAH;

2. REDDITION DES COMPTES

Le mandataire rendra compte de sa gestion tous les *trimestres* et remettra un état détaillé de tout ce qu'il aura reçu et dépensé, le mandant s'obligeant à tous frais et avances pour l'exécution du présent mandat.

Modalités de règlement *par virement bancaire* (sauf si le mandant demande un règlement par chèque bancaire) entre *le 25 et le 30 de chaque mois avec acomptes mensuels arrondis.*

HDF FF KS

ORPI GESTION

Pièce n°2

3. REMUNERATION

Le mandataire aura droit à une rémunération fixée à *6.00 % HT*, soit *7.18 % TTC* **sur la totalité des encaissements** pour la gestion courante selon le taux de T.V.A. actuellement en vigueur (si le taux de T.V.A. venait à varier en plus ou en moins, le taux TTC de la rémunération évoluerait de la même manière). La rémunération du mandataire sera à la charge exclusive du mandant et sera prélevée sur chaque relevé de compte.

En sus pour les locations ou relocations, le mandataire aura droit à des honoraires de négociation et de rédaction de bail dont la charge incombera pour moitié au locataire et pour moitié au mandant dans le cas des baux de locaux non meublés à usage d'habitation ou mixte habitation professionnel, selon les dispositions du mandat de location dans les autres cas. Ces honoraires seront calculés selon le tarif de l'agence, soit un 16.50% TTC du loyer annuel hors charges.

- Pour les prestations supplémentaires, les honoraires seront calculés également selon le tarif du mandataire, périodiquement révisable. Réserve faite pour les opérations de location ci-dessus indiquées, ces rémunérations seront à la charge entière du mandant et seront prélevées sur le compte de gérance, fixées à **65.00 € HT de l'heure, soit 77.74 € TTC.**

4. CONDITIONS PARTICULIERES

Concernant le dépôt de garantie, celui-ci sera conservé par le mandataire. Dans le cas où il est conservé par le mandant, le paragraphe ci-dessous est à remplir de la main du bailleur.

Nous, M , Propriétaire des lots ci-dessus désignés, dépendant de l'immeuble sis à exigeons que le dépôt de garantie nous soit versé.

Il est bien entendu qu'en cas de litige lors de la restitution de ce dépôt de garantie, nous déchargeons le mandataire Gérant de nos biens, de toutes responsabilités.

5. DUREE

Ce mandat est donné pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction d'année en année à compter du 1er **Novembre 2008**, cette reconduction étant limitée à vingt-neuf ans. Les parties pourront résilier ce mandat en exprimant leur volonté par lettre recommandée avec avis de réception trois mois avant la date anniversaire de la signature du présent contrat. S'il accepte la résiliation du mandat en cours d'année, le mandataire aura droit à une indemnité fixée au montant des honoraires restant à courir au titre de l'année en cours. Pour la restitution du dossier en cours de mandat, un forfait de ***150.00 € TTC*** sera dû au mandataire.

Par dérogation expresse aux dispositions de l'article 2003 du Code Civil, le décès du mandant n'emportera pas la résiliation de plein droit du mandat qui se poursuivra avec les ayants droit du mandant fussent-ils mineurs ou autrement incapables.

Le mandant autorise expressément le mandataire ou ses ayants droit à se substituer, pour l'exécution du présent mandat toute personne physique ou morale de son choix, en cas de décès ou incapacité du mandataire ou pour le cas où son fonds de commerce serait confié à une société d'exploitation ou mis en gérance. Cette substitution est autorisée sous réserve que le substitué remplisse les conditions découlant de la loi du 2 janvier 1970 et que le mandant conserve la faculté de résiliation du mandat comme ci-dessus stipulé.

De même, en cas de cession par le mandataire de son fonds de commerce, le présent mandat se poursuivra au profit du cessionnaire remplissant les conditions découlant de la loi du 2 janvier 1970 sous réserve de la faculté de résiliation des présentes par le mandant dans les conditions ci-dessus fixées.

Dans tous les cas de substitution le mandataire sera tenu d'en aviser le mandant dans le délai maximum de six mois de la substitution.

Le mandant aura la faculté de résilier le présent mandat dans les trente jours suivant l'envoi de cette information.

KB MBF FF

ORPI GESTION

Pièce n°2

Fait en deux originaux dont l'un a été remis au mandant qui le reconnaît et dont l'autre est conservé par le mandataire, et le restera dans tous les cas par dérogation à l'article 2004 du Code civil.

Fait et signé au cabinet du mandataire, à Longjumeau
le : *25 Octobre 2008.*

.... mots nuls
.... lignes nulles

LE(S) MANDANT(S)
Mentions manuscrites
" Lu et Approuvé - Bon pour mandat "

Lu et approuvé
Bon pour mandat

LE MANDATAIRE
Mentions manuscrites
" Lu et Approuvé - Pouvoir accepté "

Lu et Approuvé Pouvoir accepté

Reçu par courriel du 27 juin 2013 de Me FABREGUE

Philippe Gestion

ORPI SOLUTIONS IMMOBILIERES

Maitre Delphine POISSONNIER-FABREGUE
74 Rue de Rome
75008 PARIS

Pièce n°3

Longjumeau, le 26 avril 2013

43

RAR N° 1A08085476963

N/Réf. 087
V/Réf. AFF : FELIHO/SUCCESSION
DPF/20120327

Maître,

Nous accusons réception de votre courrier du 23 courant.

En réponse à ce dernier, vous trouverez ci-joint :

- Copie du bail de M. AJAVON & Mme MARIE,
- Copie du mandat de gestion N° 552
- Copie des comptes-rendus de gestion du 4ème trimestre 2010 au 1er trimestre 2013.

Le solde actuel conservé dans nos livres s'élève à la somme de 17 114.13 €.

Il a toujours été précisé à vos clients que ces fonds étaient conservés par nos soins dans l'attente de l'attestation dévolutive de la succession FELIHO, document qui ne nous a jamais été adressé, malgré plusieurs demandes de notre part.

Pour information, M. AJAVON & Mme MARIE ont quitté les lieux le 31/12/2012 et un nouveau bail se signe le 02/05/2013 avec la collaboration de l'un de nos confrères de LAGNY, sachant que la gestion est conservée par nos soins.

Restant à votre disposition et dans l'attente de vous lire,

Recevez, Maître, l'expression de nos salutations distinguées.

Laurence CHOUEN

Philippe Gestion
8 ter, rue de l'Yvette - 91160 Longjumeau
Tél. 01 69 74 10 80 - Fax 01 69 09 26 93 - philippegestion@orpi.com
S.A.R.L. au Capital de 8.000 € - R.C.S. EVRY B 417 792 827 - Carte Professionnelle N° 797 345 délivrée par la Préfecture de l'Essonne
Garantie par la Caisse de Garantie SOCAF à hauteur de 650 000 € - Garantie Financière transaction sans détention de fonds - N° intracommunautaire FR 744 177 928 27
Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Foncières - 26 avenue de Suffren 75015 PARIS. N°13645 - ORIAS N° 08044454
Agence fermée le lundi

www.orpi.com/philippegestion www.orpi.com

SOCIETE PHILIPPE GESTION - ORPI
8 ter, rue de l'Yvette
91160 LONGJUMEAU

Paris, le 23 avril 2013 Reçu le 24

Transmission par télécopie : 01.69.09.26.95 (15 pages) + courrier RAR

AFF. : FELIHO / SUCCESSION
DPF/ 20120327
VOS REF: 087 001.002 / Immeuble FELIHO/ Saint Thibault les vignes (77)

Monsieur le Directeur,

J'interviens pour Monsieur Gilles FELIHO demeurant à CRÉTEIL (94), 60, rue Gustave Eiffel, en sa qualité de fils et héritier de Monsieur Jean Florentin FELIHO, décédé à COTONOU (BÉNIN) le 3 décembre 2010, pour répondre à votre lettre du 12 février 2013, suite à la lettre que mon client vous a adressée le 7 février 2013.

À titre de justificatifs des droits et de la qualité d'héritier de mon client, vous trouverez ci-joints, en copie :

- le jugement du tribunal de première instance de première classe de COTONOU du 21 août 2012 valant lecture de testament olographe du défunt du 16 juillet 2009
- l'arrêt de la Cour d'Appel de COTONOU du 2 août 2012, qui désigne Me Lazare CRINOT, Notaire, en qualité d'administrateur provisoire des biens de la succession, en réformant l'ordonnance de référé civil du Président du Tribunal de Première Instance de Première Classe de COTONOU du 11 juillet 2011 n°88/11.

Il dépend de la succession un immeuble de SAINT THIBAULT LES VIGNES (77), 11, rue Rossini, cadastré AI 279, lot 40, correspondant à une maison avec jardin, d'une contenance de 7 ares 56 centiares, qui a été donné en location du vivant de Monsieur Jean Florentin FELIHO selon bail d'habitation du 7 mars 2008 au profit de M. HESPEL et de Mme HUDIART pour un loyer mensuel de 1.500 € (pièces n°24; 18 à 21).

Le 16 octobre 2012, vous avez attesté détenir des fonds pour le compte de la succession en indiquant que le « *dernier règlement pour le compte de Monsieur FELIHO* » remonterait au 27 janvier 2011 pour 1.400 € et que les encaissements reçus des locataires depuis le 1er février 2011 seraient conservés entre vos mains.

Vous n'avez pas indiqué :

- ce qu'il est advenu des loyers versés par les locataires HESPEL et HUDIART depuis le 3 décembre 2010,
- le montant ni le sort des loyers sur la période antérieure au 1er février 2011,
- à quels héritiers auraient été versés les loyers jusqu'au 27 janvier 2011,
- le décompte des loyers conservés par ORPI depuis le 1er février 2011.

Vous n'avez pas communiqué :

- le bail des locataires AJAVON et MARIE
- le mandat de gestion n°552 au profit de la société PHILIPPE GESTION ORPI.

Aucune information n'a été communiquée concernant le décompte des loyers versés par les locataires de l'immeuble de SAINT THIBAULT LES VIGNES depuis le 3 décembre 2010, date du décès jusqu'à ce jour.

En conséquence, je vous invite à titre de dernière relance amiable, à répondre aux questions ci-dessus et me communiquer, dans un délai maximum de huit jours à compter de la réception de la présente lettre :

- la copie du mandat de gestion n°552 au profit de votre société relative à l'immeuble de Saint Thibault les vignes (77), 11, rue Rossini, cadastré AI 279, lot 40
- la copie du bail des locataires Ajavon et Marie
- la copie des contrats de bail en votre possession relatif audit bien
- le décompte des loyers versés par les locataires de l'immeuble de SAINT THIBAULT LES VIGNES depuis le 3 décembre 2010 jusqu'à ce jour.

À défaut, je serais contrainte de procéder par réquisition judiciaire.

Conformément aux règles de ma profession, je vous invite à me communiquer les coordonnées complètes de votre conseil afin que je puisse me mettre en relation avec lui ou à défaut, à me répondre directement.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.

D. POISSONNIER-FABREGUE

CC : Monsieur Gilles FELIHO.

PROJET

Extrait des minutes du Greffe
du Tribunal de Grande Instance de MEAUX,
Département de Seine-et-Marne

TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de MEAUX

Pièce n°5

Date : 7 NOVEMBRE 2012

Affaire : N°12/00654

N° de minute : 12/ 6584

ORDONNANCE DE REFERE

A l'audience publique des référés tenue le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL DOUZE à neuf heures, par Jean-Michel MALATRASI, Président du Tribunal de grande Instance de MEAUX, assisté de Marie-Odile BATTIKH, Greffier, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit.

Entre :

Monsieur Gilles Sixte FELIHO
né le 12 Janvier 1966 à COTONOU (BENIN)
60, rue Gustave Eiffel
94000 CRETEIL

DEMANDEUR : comparant en personne

Et :

Madame Nina FELIHO
née le 20 Janvier 1974 à COTONOU (BENIN)
58, allée du Cèdre 94450 LIMEIL BREVANNES

DEFENDERESSE : comparante en personne

Madame Honorine BAH veuve FELIHO
Hôtel Vickinfel - avenue Steimetz
Derrière Ciné Vogue - 01BP22 - COTONOU (BENIN)

DEFENDERESSE : Me Etienne CACHIA, avocat au barreau D'EVRY

Monsieur Florentin-Lin FELIHO
né le 20 Septembre 1962 à DAKAR (SENEGAL) (18524)
26, boulevard Docteur Cathelin 91160 LONGJUMEAU

DEFENDEUR : Me Etienne CACHIA, avocat au barreau D'EVRY

Monsieur Albin FELIHO
né le 28 Novembre 1963 à BORDEAUX (33)
domicilié : chez EVENEMENCIEL SA
Rue 105 - Avenue Mgr Steinmetz - 01BP22 RP COTONOU (BENIN)

DEFENDEUR : Me Etienne CACHIA, avocat au barreau D'EVRY

Madame Lise FELIHO épouse AINADOU
née le 19 Janvier 1968 à COTONOU (BENIN)
domiciliée : chez EVENEMENCIEL SA
Rue 105 - Avenue Mgr Steinmetz - 01 BP 22 RP COTONOU (BENIN)

DEFENDERESSE : Me Etienne CACHIA, avocat au barreau D'EVRY

Après avoir entendu les parties à l'audience du 24 Octobre 2012,

Procédure, Moyens et Prétentions des Parties

Par acte du 13 août 2012 Gilles FELIHO a fait assigner Nina FELIHO, Honorine BAH veuve FELIHO, Florentin FELIHO, Albin FELIHO et Lise FELIHO épouse AINADOU, en la forme des référés, aux fins d'être désigné en qualité de mandataire à la succession de son père Jean Florentin FELIHO, décédé à Cotonou (Bénin) le 3 décembre 2010, à l'effet d'administrer provisoirement les biens dépendant de la succession située en France, (à Saint Thibault des Vignes et Limeil-Brévannes) pour une durée de 12 mois, avec les pouvoirs les plus larges d'administration récapitulés dans l'assignation, sollicitant également la condamnation des consorts FELIHO à lui payer une indemnité de 10.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient essentiellement que la succession n'a toujours pas été ouverte au Bénin, lieu du décès de son père, et que ses adversaires se sont appropriés, en vertu d'un testament qui ne serait d'ailleurs pas respecté à la lettre, les biens et revenus situés en France métropolitaine.

Honorine BAH veuve FELIHO, Florentin FELIHO, Albin FELIHO et Lise FELIHO épouse AINADOU invoquent en préliminaire la nullité de l'assignation pour défaut de constitution d'avocat, faisant observer que le juge des référés de Créteil a déjà annulé pour ce motif l'exploit introductif d'instance introduit devant lui par le même demandeur, qui souhaitait obtenir une avance sur ses droits dans la succession.

Sur le fond, ils font état d'un testament partage dont la validité n'a pas été contestée, en vertu duquel le demandeur Gilles FELIHO, qui hérite de biens situés au Bénin, n'a pas vocation à recueillir ceux sis en France métropolitaine qui ont été attribués aux autres héritiers, de sorte qu'il n'y a nullement lieu de désigner un administrateur provisoire, d'autant que la preuve d'une mésintelligence entre les cohéritiers n'est pas rapportée et qu'enfin, les loyers des immeubles de Saint Thibault des vignes, sont actuellement séquestrés entre les mains d'un tiers l'agence immobilière ORPI ce qui garantit suffisamment les droits d'un éventuel héritier contestant.

Les défendeurs sollicitent ainsi reconventionnellement l'allocation d'une somme de 10 000 € pour procédure abusive, outre celle de 5000 € au titre des frais irrépétibles.

Nina FELIHO, comparant en personne a exposé qu'elle occupait en partie le pavillon de Limeil-Brévannes (94) et en donnait une autre partie en location, indiquant être mesure de fournir les justifications des loyers perçus. Elle s'oppose donc également à la désignation d'un administrateur à la succession.

La présente décision fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions respectives.

Motifs de la Décision

Sur l'exception de nullité de l'assignation :

Il résulte des dispositions de l'article 1380 du code de procédure civile, que la demande formée en application des dispositions de l'article 813-1 du Code civil est portée devant le président du tribunal de grande instance, qui statue en la forme des référés.

En cette matière, l'article 492-1 nouveau du même code, renvoie expressément à l'application des dispositions des articles 485 à 490 du code de procédure civile, qui régissent la procédure du référé strictement entendue, au cours de laquelle les parties peuvent se défendre elle-même : c'est pourquoi il faut considérer que c'est bien la procédure ordinaire du référé qui s'applique lorsque le président statue en la forme des référés, laquelle exclut l'application des dispositions de l'article 751 du code de procédure civile : il s'ensuit que la représentation par avocat n'est pas obligatoire en cette matière.

C'est donc à tort que les défendeurs, (qui se sont d'ailleurs eux-mêmes affranchis de l'obligation de postulation, corollaire de la représentation obligatoire, puisque leur conseil est inscrit au barreau de l'Essonne...), invoquent la nullité de l'assignation.

Sur le fond :

Selon l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée aux fins d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou plusieurs héritiers, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux, ou de la complexité de la situation successorale.

En l'occurrence, il est constant que, par testament olographe déposé chez un notaire, rédigé à Cotonou au Bénin le 16 juillet 2009, Jean Florentin FELIHO, décédé à Cotonou le 3 décembre 2010, a effectué un partage de ses biens entre son épouse et ses cinq enfants, qu'il a tous gratifiés de divers legs particuliers, jugés par lui d'égale importance, sans qu'il soit à ce jour établi que ces dispositions aient omis certains biens dépendant de la succession.

Ainsi, ce testament partage, dont la validité n'a pas à ce jour été contestée devant le juge du fond du lieu d'ouverture de la succession, permet aux héritiers de recueillir une masse successorale instantanément partagée, quand bien même les dispositions testamentaires en cause n'ont que l'effet d'une répartition, et non d'une mise à disposition immédiate des biens. Il ne pourrait en être autrement que si l'un des héritiers bénéficiaires, soutenant n'avoir pas reçu un lot égal à sa part de réserve, exerçait l'action en réduction afin de faire diminuer le montant des libéralités accordées par le testateur à ses co-héritiers.

À défaut d'une telle action, que le demandeur ne soutient pas avoir engagée, la preuve d'une opposition d'intérêts portant sur les deux immeubles situés en France et qui pourrait justifier la désignation d'un administrateur provisoire n'est pas rapportée. D'autre part, la seule contestation portant sur la répartition des loyers de ces immeubles, alors que Gilles FELIHO est personnellement légataire de différents biens immobiliers sis au Bénin, et du cabinet d'avocat de son père établi à Cotonou, ne justifie pas une mesure aussi contraignante que la désignation d'un administrateur, et naturellement pas de confier cette administration au demandeur lui-même, qui pourtant le sollicite.

Enfin, il est établi par les pièces versées aux débats par les défendeurs que les loyers du pavillon de Saint Thibault des Vignes (77) sont actuellement consignés auprès d'un tiers, l'agence immobilière ORPI, tandis que Nina FELIHO, qui occupe en partie le pavillon de Limeil-Brévannes (94) et en donne une autre partie en location, est en mesure de fournir à l'ensemble des cohéritiers les justifications des loyers perçus et des charges acquittées par elle: il convient en conséquence de rejeter en l'état la demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire à la succession FELIHO, pour les biens situés sur le territoire français.

La preuve d'un abus de droit dans l'exercice de l'action engagée par Gilles FELIHO n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu à dommages-intérêts de ce chef.

L'équité commande cependant de mettre à la charge du demandeur à l'instance le versement d'une indemnité de 1000 € à titre de participation aux frais de défense de Honorine BAH veuve FELIHO, Florentin FELIHO, Albin FELIHO et Lise FELIHO épouse AINADOU par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces Motifs

Le président du Tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, en premier ressort, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe :

Rejette l'exception de nullité de l'assignation ;

Dit n'y avoir lieu de procéder à la désignation d'un administrateur provisoire à la succession de Jean Florentin FELIHO pour les biens qui en dépendent, situés sur le territoire français ;

Rejette la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Condamne Gilles FELIHO à payer à Honorine BAH veuve FELIHO, Florentin FELIHO, Albin FELIHO et Lise FELIHO épouse AINADOU, une indemnité de MILLE EUROS (1000 €) au titre des frais irrépétibles ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Marie-Odile BATTIKH **Jean-Michel MALATRASI**

Certifié conforme
du Tribunal de
de MEAUX
Greffier en Chef

D373

COUR D'APPEL
DE PARIS

TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE
D'EVRY

CABINET DE
M. PHILIPPE DEVOUCOUX
VICE-PRÉSIDENT CHARGÉ DE L'INSTRUCTION

N° DU PARQUET : . 1135000031 .
N° INSTRUCTION : . 9/13/36 .
PROCÉDURE CORRECTIONNELLE

SOIT TRANSMIS

Le Vice-Président chargé de l'instruction

à

Maître Irène ADJAGBA ICHOLA
Notaire
144 avenue Van Vollen Hoven
Quartier Zongo
COTONOU (BÉNIN)

Evry, le 24 avril 2015, Pièce n° 6

Vu l'information concernant : X

-M. FELIHO Gilles ayant pour avocat : Me Emmanuel LEBLANC
- Partie Civile -

QUALIFICATIONS :
- Vol, Escroquerie, Abus de confiance, Faux et usage de faux, Recel de délits

Maître,

J'ai l'honneur de vous informer que je suis chargé du présent dossier d'instruction, ouvert sur la plainte de Gilles FELIHO, dossier dans lequel ilressort l'existence d'un testament olographe rédigé à Cotonou le 16 juillet 2009 et déposé en votre étude notariale, de son vivant, par feu Jean Florentin FELIHO, avocat à la Cour, né le 24 novembre 1932 à Abomey. Il résulte des éléments versés au dossier que vous avez déjà été sollicité par des héritiers et que le testament a été ouvert le 24 avril 2012 par le tribunal de première instance de Cotonou.

Dans la mesure où il m'apparaît d'un grand intérêt au sort du présent dossier de vérifier l'intégrité du testament, dont certains aspects sont aujourd'hui contestées, je vous serais particulièrement reconnaissant de bien vouloir m'en faire délivrer une copie intégrale certifiée conforme par votre étude. Vous pouvez me la faire adresser par courrier ou en pièces attachées par mail, à votre convenance.

Je vous remercie par avance de votre participation à l'oeuvre de justice et demeure à votre entière disposition pour toute précision complémentaire que vous pourriez souhaiter.

Je vous prie de croire, Maître, à ma parfaite considération.

Le Vice-Président chargé de l'instruction

M. Philippe DEVOUCOUX

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVRY
LE JUGE D'INSTRUCTION

Réponse à adresser à :
M. Philippe DEVOUCOUX
Juge d'instruction
Tribunal de Grande Instance d'Evry
Rue des Mazières
91012 EVRY CEDEX
mail : philippe.devoucoux@justice.fr

D379

Philippe DEVOUCOUX

De: Philippe DEVOUCOUX [philippe.devoucoux@justice.fr]
Envoyé: mardi 23 juin 2015 10:21 Pièce n° 7
À: 'officeiadichol@yahoo.fr'
Objet: Demande de pièce dossier instruction
Pièces jointes: ST.pdf

Maître ADJAGBA ICHOLA,

Je suis magistrat instructeur en France, en charge d'une information judiciaire dans laquelle je souhaiterais vérifier les termes exacts d'un testament olographe déposé à votre étude à Cotonou au Bénin.

Un contact direct avec votre étude m'a semblé le plus efficient pour obtenir cette pièce dans un délai raisonnable.

Je vous ai adressé pour ce faire un courrier en ce sens le 24 avril 2015, mais faute de réponse à ce jour, j'ignore s'il vous est effectivement parvenu.

C'est la raison pour laquelle je me permets de vous solliciter par mail, en vous joignant copie de mon courrier, afin de vous prier de bien vouloir me faire parvenir une copie intégrale du testament que vous avez reçu de feu M. Gilles FELIHO, ancien bâtonnier de Cotonou. Cette copie m'apparaît pouvoir être d'une grande utilité dans la recherche de la manifestation de la vérité.

Vous pouvez me faire parvenir ce document à votre convenance par le moyen qui vous semblera le plus approprié, mail, courrier ou télécopie. Vous trouverez mes coordonnées sur le courrier joint.

Je vous remercie par avance de vos diligences et vous prie de croire à ma parfaite considération.

M. Philippe DEVOUCOUX
Juge d'instruction
Tribunal de Grande Instance d'Evry
Rue des Mazières 91012 EVRY Cédex
(France)

D381

Philippe DEVOUCOUX

De: ETUDE Irène ADJAGBA ICHOLA [officeiadichol@yahoo.fr]
Envoyé: lundi 29 juin 2015 20:20 Pièce n°8
À: Philippe DEVOUCOUX
Objet: Re: Demande de pièce dossier instruction

Cher Monsieur,

J'accuse réception de votre mail, et en réponse vous informe que je n'ai pas reçu votre courrier du 24 avril 2015.

Par ailleurs, je vous précise que le testament que j'ai reçu en mon Etude est celui de Monsieur Jean Florentin FELIHO, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Bénin.

Cela étant, je vous prie de noter qu'après son ouverture par le Tribunal de Première Instance de Cotonou le 24 avril 2012, ce testament m'a été retourné par l'une des héritières, Madame Lise Line Nicole FELIHO épouse AINADOU, le 25 avril 2014, puis retiré par cette dernière et son frère, Monsieur Albin FELIHO le 8 mai de la même année.

Je ne peux donc vous en faire une copie intégrale.

Je vous prie d'agréer, Cher Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Maitre Irène ADJAGBA ICHOLA
N°1227, Avenue du Gouverneur Van Vollen Hoven (Av5.146)
Quartier Zongo - COTONOU (République du Bénin)
01 BP 1112 R.P. Cotonou
Tél : (+229) 21.31.51.02 / 21.31.45.25
Fax : (+229) 21.31.60.55

Le Mardi 23 juin 2015 9h20, Philippe DEVOUCOUX <philippe.devoucoux@justice.fr> a écrit :

Maître ADJAGBA ICHOLA,

Je suis magistrat instructeur en France, en charge d'une information judiciaire dans laquelle je souhaiterais vérifier les termes exacts d'un testament olographe déposé à votre étude à Cotonou au Bénin.

Un contact direct avec votre étude m'a semblé le plus efficient pour obtenir cette pièce dans un délai raisonnable.

Je vous ai adressé pour ce faire un courrier en ce sens le 24 avril 2015, mais faute de réponse à ce jour, j'ignore s'il vous est effectivement parvenu.

C'est la raison pour laquelle je me permets de vous solliciter par mail, en vous joignant copie de mon courrier, afin de vous prier de bien vouloir me faire parvenir une copie intégrale du testament que vous avez reçu de feu M. Gilles FELIHO, ancien bâtonnier de Cotonou. Cette copie m'apparaît pouvoir être d'une grande utilité dans la recherche de la manifestation de la vérité.

Vous pouvez me faire parvenir ce document à votre convenance par le moyen qui vous semblera le plus approprié, mail, courrier ou télécopie. Vous trouverez mes coordonnées sur le courrier joint.

Je vous remercie par avance de vos diligences et vous prie de croire à ma parfaite considération.

M. Philippe DEVOUCOUX
Juge d'instruction

D382

Tribunal de Grande Instance d'Evry
Rue des Mazières 91012 EVRY Cédex
(France)

426949

AB/FELIHO- 96924

EXPEDITION
CONFORME A L'ORIGINAL

M. CHOURAQUI
G. NACACHE
L. FOURRIER
M. SADOUN
Huissiers de Justice associés
41 Allée de la Toison d' Or
94000 CRETEIL (Val de Marne)
Tél. : 01 49 80 40 55 et 01 48 80 33
acp.chouraqui.associes@huissier-justice.fr

ANNEXE A LA MINUTE D'UN ACTE REÇU PAR LE NOTAIRE ASSOCIE SOUSSIGNE

SOMMATION A COMPARAITRE

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT
LE VINGT CINQ JANVIER

A la requête de Monsieur Gilles Sixte FELIHO, né le 12 janvier 1966 à COTONOU (BENIN), demeurant 60 rue Gustave Eiffel- Logement 28, 94000 CRETEIL

Signifie les présentes et fait sommation à

Madame Lise FELIHO épouse AINADOU, née le 19 janvier 1968 à COTONOU (BENIN), demeurant à C/O évènementiel SA, 105 avenue de Monseigneur Steimetz – 01 BP 22- µCOTNOU (REPUBLIQUE DU BENIN)

Et pour ce, au Parquet de MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL, Services du Parquet – Rue Pasteur Valléry Radot – 94011 CRETEIL CEDEX

De se présenter à l'office Notarial de Maître **Bertrand SCHNEEGANS Notaire, de la Société Civile Professionnelle dénommée «Dominique BAES, Pierre FERTE, Bertrand SCHNEEGANS», titulaire d'un Office Notarial à VINCENNES (Val de Marne), 120 rue de Fontenay,**

Le JEUDI HUIT FEVRIER 2018
A 14 HEURES

A l'effet d'ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage des immeubles dépendant de la succession de Monsieur Jean Florentin FELIHO,

Etant ici précisé que l'office notarial a été désigné par le Président de la Chambre des Notaires de Paris, suite au jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL le 26 mai 2015 aux termes duquel il a été ordonné « l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des immeubles dépendant de la succession de Jean Florentin FELIHO, décédé le 3 décembre 2010 à COTONOU (BENIN) et sis à SAINT-THIBAULT LES VIGNES (Seine et Marne), 11 rue Rossini cadastré section AI 279 lot 40 et à LIMEIL BREVANNES (Val de Marne) 58 allée du Cèdre cadastré section C plan n° 105 ; dit qu'il entrera dans la mission du notaire de calculer s'il y a eu atteinte à la réserve de Gilles FELIHO, en recourant éventuellement au service des expertises de la chambre des notaires ;...

Invite les parties à conclure sur la loi béninoise applicable à la demande relative à l'inopposabilité du testament, sur les conditions de la licitation et sur une éventuelle demande d'attribution préférentielle. »

OU de se faire représenter par un mandataire conformément à l'article 841-1 du code civil.

Aux termes dudit article, faute pour Madame Lise AINADOU indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de cette mise en demeure, il sera demandé au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.

En conséquence, à défaut de vous présenter, ou de constituer mandataire dans les trois mois, le demandeur en tirera toutes conséquences de droit à son profit et fait réserve de tous droits, action à votre égard.

A défaut, il sera établi un procès-verbal de carence.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL 2003-15

Nous, Marc CHOURAQUI, Guy NACACHE, Laurent FOURRIER et Maklouf Marc SADOUN
Huissiers de Justice associés près le Tribunal
de Grande Instance de Créteil, y résidant
41, Allée de la Toison d' Or - 94000 CRETEIL (Val de Marne)
soussigné par l'un d''Eux

MD : 280655

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE VINGT CINQ JANVIER

MODALITE DE REMISE DE L'ACTE AU PARQUET AFIN DE NOTIFICATION A L'ETRANGER

Le destinataire du présent acte est :

Madame Lise FELIHO épouse AINADOU, née le 19 janvier 1968 à COTONOU (BENIN), demeurant à C/O évènementiel SA, 105 avenue de Monseigneur Steimetz – 01 BP 22-µCOTNOU (REPUBLIQUE DU BENIN)

En application des dispositions des articles 684 et 685 du Code de procédure civile, le destinataire du présent acte demeurant à l'étranger, deux copies du présent acte accompagnées du formulaire prévu à cet effet ont été remis par Clerc assermenté à :

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, rue Pasteur Vallery Radot – 94000 CRETEIL

Où étant et parlant à Madame Isabelle CHIAROTTO, Greffier, qui en recevant les copies, a visé l'original.

Les copies du présent acte comportent chacune 2 feuilles.

Visa par l'Huissier de Justice soussigné des mentions relatives à la signification.

Coût du présent acte :

Emolument	:	55,00 Euros
SCT	:	7,67 Euros
Montant Hors Taxes	:	62,67 Euros
Montant T.V.A. à 20%	:	12,53 Euros
Taxe forfaitaire	:	14,89 Euros
Timbres	:	1,90 Euros
Montant T.T.C :		**91,99 Euros**





T26940

AB/FELIHO- 96924

EXPEDITION
CONFORME A L'ORIGINAL

DÉLIVRÉE A LA MINUTE D'UN ACTE REÇU PAR LE NOTAIRE ASSOCIÉ SOUSSIGNÉ

M. CHOURAQUI
G. NACACHE
M. SADOUN
Huissiers de Justice associés
41, Allée de la Toison d' Or
94000 CRÉTEIL (Val de Marne)
Tél. : 01 49 80 40 55 et 01 49 80 55 81
scp.chouraqui.associes@huissier-justice.fr

SOMMATION A COMPARAITRE

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT
LE VINGT CINQ JANVIER

A la requête de Monsieur Gilles Sixte FELIHO, né le 12 janvier 1966 à COTONOU (BENIN), demeurant 60 rue Gustave Eiffel- Logement 28, 94000 CRETEIL

Signifie les présentes et fait sommation à

Madame Honorine Bilomahoussi BAH veuve FELIHO, née le 28 janvier 1938 à OUIDAH (BENIN), demeurant C/O hôtel Vickinfel, avenue Steimetz, derrière ciné Vogue- 01 BP 22 RP- COTONOU (REPUBLIQUE DU BENIN).

Et pour ce, au Parquet de MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL, Services du Parquet – Rue Pasteur Valléry Radot – 94011 CRETEIL CEDEX

De se présenter à l'office Notarial de Maître **Bertrand SCHNEEGANS Notaire, de la Société Civile Professionnelle dénommée «Dominique BAES, Pierre FERTE, Bertrand SCHNEEGANS», titulaire d'un Office Notarial à VINCENNES (Val de Marne), 120 rue de Fontenay,**

Le JEUDI HUIT FEVRIER 2018
A 14 HEURES

A l'effet d'ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage des immeubles dépendant de la succession de Monsieur Jean Florentin FELIHO,

Etant ici précisé que l'office notarial a été désigné par le Président de la Chambre des Notaires de Paris, suite au jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL le 26 mai 2015 aux termes duquel il a été ordonné « l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des immeubles dépendant de la succession de Jean Florentin FELIHO, décédé le 3 décembre 2010 à COTONOU (BENIN) et sis à SAINT-THIBAULT LES VIGNES (Seine et Marne), 11 rue Rossini cadastré section AI 279 lot 40 et à LIMEIL BREVANNES (Val de Marne) 58 allée du Cèdre cadastré section C plan n° 105 ; dit qu'il entrera dans la mission du notaire de calculer s'il y a eu atteinte à la réserve de Gilles FELIHO, en recourant éventuellement au service des expertises de la chambre des notaires ;...

Invite les parties à conclure sur la loi béninoise applicable à la demande relative à l'inopposabilité du testament, sur les conditions de la licitation et sur une éventuelle demande d'attribution préférentielle. »

OU de se faire représenter par un mandataire conformément à l'article 841-1 du code civil.

Aux termes dudit article, faute pour Madame Honorine FELIHO indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de cette mise en demeure, il sera demandé au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.

En conséquence, à défaut de vous présenter, ou de constituer mandataire dans les trois mois, le demandeur en tirera toutes conséquences de droit à son profit et fait réserve de tous droits, action à votre égard.

A défaut, il sera établi un procès-verbal de carence.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL 2003-15

Nous, Marc CHOURAQUI, Guy NACACHE, Laurent FOURRIER et Maklouf Marc SADOUN
Huissiers de Justice associés près le Tribunal de Grande Instance de Créteil, y résidant
41, Allée de la Toison d' Or - 94000 CRÉTEIL (Val de Marne)
soussigné par l'un d'Eux

MD : 280655

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE VINGT CINQ JANVIER

MODALITE DE REMISE DE L'ACTE AU PARQUET AFIN DE NOTIFICATION A L'ETRANGER

Le destinataire du présent acte est :

Madame Honorine Bilomahoussi BAH veuve FELIHO, née le 28 janvier 1938 à OUIDAH (BENIN), de nationalité béninoise, demeurant C/O hôtel Vickinfel, avenue Steimetz, derrière ciné Vogue- 01 BP 22 RP- COTONOU (REPUBLIQUE DU BENIN).

En application des dispositions des articles 684 et 685 du Code de procédure civile, le destinataire du présent acte demeurant à l'étranger, deux copies du présent acte accompagnées du formulaire prévu à cet effet ont été remis par Clerc assermenté à :

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, rue Pasteur Vallery Radot – 94000 CRETEIL

Où étant et parlant à Madame Isabelle CHIAROTTO, Greffier, qui en recevant les copies, a visé l'original.

Les copies du présent acte comportent chacune 2 feuilles.

Visa par l'Huissier de Justice soussigné des mentions relatives à la signification.

Coût du présent acte :

Emolument	:	55,00 Euros
SCT	:	7,67 Euros
Montant Hors Taxes	:	62,67 Euros
Montant T.V.A. à 20%	:	12,53 Euros
Taxe forfaitaire	:	14,89 Euros
Timbres	:	1,90 Euros
Montant T.T.C :		**91,99 Euros**



426945

AB/FELIHO- 96924

EXPEDITION
CONFORME A L'ORIGINALE
ANNEXÉE A LA MINUTE D'UN ACTE REÇU
PAR LE NOTAIRE ASSOCIÉ SOUSSIGNÉ

M. CHOURAQUI
G. NACACHE
L. FOURRIER
M. SADOUN
Huissiers de Justice associés
41, Allée de la Toison d' Or, 41
94000 CRÉTEIL (Val de Marne)
Tel : 01 49 80 40 55 et 01 49 80 55 81
scp chouraqui.associes@huissier-justice.fr

SOMMATION A ~~COMPARAITRE~~

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT
LE VINGT CINQ JANVIER

A la requête de Monsieur Gilles Sixte FELIHO, né le 12 janvier 1966 à COTONOU (BENIN), demeurant 60 rue Gustave Eiffel- Logement 28, 94000 CRETEIL

Signifie les présentes et fait sommation à Monsieur Albin FELIHO, né le 28 novembre 1963 à BORDEAUX (33000), demeurant C/O évènementiel SA, 105 avenue Monseigneur Steimetz- 01 BP 22 RP – COTONOU (REPUBLIQUE DU BENIN).

Et pour ce, au Parquet de MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL, Services du Parquet – Rue Pasteur Valléry Radot – 94011 CRETEIL CEDEX

De se présenter à l'office Notarial de Maître **Bertrand SCHNEEGANS Notaire, de la Société Civile Professionnelle dénommée «Dominique BAES, Pierre FERTE, Bertrand SCHNEEGANS», titulaire d'un Office Notarial à VINCENNES (Val de Marne), 120 rue de Fontenay,**

Le JEUDI HUIT FEVRIER 2018
A 14 HEURES

A l'effet d'ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage des immeubles dépendant de la succession de Monsieur Jean Florentin FELIHO,

Etant ici précisé que l'office notarial a été désigné par le Président de la Chambre des Notaires de Paris, suite au jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL le 26 mai 2015 aux termes duquel il a été ordonné « l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des immeubles dépendant de la succession de Jean Florentin FELIHO, décédé le 3 décembre 2010 à COTONOU (BENIN) et sis à SAINT-THIBAULT LES VIGNES (Seine et Marne), 11 rue Rossini cadastré section AI 279 lot 40 et à LIMEIL BREVANNES (Val de Marne) 58 allée du Cèdre cadastré section C plan n° 105 ; dit qu'il entrera dans la mission du notaire de calculer s'il y a eu atteinte à la réserve de Gilles FELIHO, en recourant éventuellement au service des expertises de la chambre des notaires ;…

Invite les parties à conclure sur la loi béninoise applicable à la demande relative à l'inopposabilité du testament, sur les conditions de la licitation et sur une éventuelle demande d'attribution préférentielle. »

OU de se faire représenter par un mandataire conformément à l'article 841-1 du code civil.

Aux termes dudit article, faute pour Monsieur Albin FELIHO indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de cette mise en demeure, il sera demandé au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.

En conséquence, à défaut de vous présenter, ou de constituer mandataire dans les trois mois, le demandeur en tirera toutes conséquences de droit à son profit et fait réserve de tous droits, action à votre égard.

A défaut, il sera établi un procès-verbal de carence.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL 2008-15

Nous, Marc CHOURAQUI, Guy NACACHE,
Laurent FOURRIER et Maklouf Marc SADOUN
Huissiers de Justice associés près le Tribunal
de Grande Instance de Créteil, y résidant
41, Allée de la Toison d' Or - 94000 CRÉTEIL (Val de Marne)
soussigné par l'un d''Eux

MD : 280655

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE VINGT CINQ JANVIER

MODALITE DE REMISE DE L'ACTE AU PARQUET AFIN DE NOTIFICATION A L'ETRANGER

Le destinataire du présent acte est :

Monsieur Albin FELIHO, né le 28 novembre 1963 à BORDEAUX (33000), demeurant C/O évènementiel SA, 105 avenue Monseigneur Steimetz- 01 BP 22 RP – COTONOU (REPUBLIQUE DU BENIN).

En application des dispositions des articles 684 et 685 du Code de procédure civile, le destinataire du présent acte demeurant à l'étranger, deux copies du présent acte accompagnées du formulaire prévu à cet effet ont été remis par Clerc assermenté à :

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, rue Pasteur Vallery Radot – 94000 CRETEIL

Où étant et parlant à Madame Isabelle CHIAROTTO, Greffier, qui en recevant les copies, a visé l'original.

Les copies du présent acte comportent chacune 2 feuilles.

Visa par l'Huissier de Justice soussigné des mentions relatives à la signification.

<u>Coût du présent acte</u> :

Emolument	:	55,00 Euros
SCT	:	7,67 Euros
Montant Hors Taxes	:	62,67 Euros
Montant T.V.A. à 20%	:	12,53 Euros
Taxe forfaitaire	:	14,89 Euros
Timbres	:	1,90 Euros
Montant T.T.C :		**91,99 Euros**



AB/FELIHO- 96924

EXPEDITION
CONFORME A L'ORIGINAL

M. CHOURAQUI
G. NACACHE
L. FOURRIER
M. SADOUN
Huissiers de Justice associés
41, allée de la Toison d' Or. 41
94000 CRETEIL (Val de Marne)
Tél. : 01 49 80 55 80 - Fax : 01 49 80 55 81
scp.chouraqui.associes@huissier-justice.fr

ANNEXÉ À LA MINUTE D'UN ACTE REÇU PAR LE NOTAIRE ASSOCIÉ SOUSSIGNÉ

SOMMATION A COMPARAITRE

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT.
LE VINGT CINQ JANVIER

A la requête de Monsieur Gilles Sixte FELIHO, né le 12 janvier 1966 à COTONOU (BENIN), demeurant 60 rue Gustave Eiffel- Logement 28, 94000 CRETEIL

Signifie les présentes et fait sommation à

Madame Nina, Prisca, Sénalomi FELIHO, née le 20 janvier 1974 à COTONOU (BENIN), demeurant 58 allée du cèdre 94450 LIMEIL BREVANNES.

De se présenter à l'office Notarial de Maître **Bertrand SCHNEEGANS Notaire, de la Société Civile Professionnelle dénommée «Dominique BAES, Pierre FERTE, Bertrand SCHNEEGANS», titulaire d'un Office Notarial à VINCENNES (Val de Marne), 120 rue de Fontenay,**

Le JEUDI HUIT FEVRIER 2018
A 14 HEURES

A l'effet d'ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage des immeubles dépendant de la succession de Monsieur Jean Florentin FELIHO,

Etant ici précisé que l'office notarial a été désigné par le Président de la Chambre des Notaires de Paris, suite au jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL le 26 mai 2015 aux termes duquel il a été ordonné « l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des immeubles dépendant de la succession de Jean Florentin FELIHO, décédé le 3 décembre 2010 à COTONOU (BENIN) et sis à SAINT-THIBAULT LES VIGNES (Seine et Marne), 11 rue Rossini cadastré section AI 279 lot 40 et à LIMEIL BREVANNES (Val de Marne) 58 allée du Cèdre cadastré section C plan n° 105 ; dit qu'il entrera dans la mission du notaire de calculer s'il y a eu atteinte à la réserve de Gilles FELIHO, en recourant éventuellement au service des expertises de la chambre des notaires ;...

Invite les parties à conclure sur la loi béninoise applicable à la demande relative à l'inopposabilité du testament, sur les conditions de la licitation et sur une éventuelle demande d'attribution préférentielle. »

OU de se faire représenter par un mandataire conformément à l'article 841-1 du code civil.

Aux termes dudit article, faute pour Madame Nina FELIHO indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de cette mise en demeure, il sera demandé au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.

En conséquence, à défaut de vous présenter, ou de constituer mandataire dans les trois mois, le demandeur en tirera toutes conséquences de droit à son profit et fait réserve de tous droits, action à votre égard.

A défaut, il sera établi un procès-verbal de carence.

Nous, Marc CHOURAQUI, Guy NACACHE,
Laurent FOURRIER et Maklouf Marc SADOUN
Huissiers de Justice associés près le Tribunal
de Grande Instance de Créteil, y résidant
41, Allée de la Toison d' Or - 94000 CRETEIL (Val de Marne)
soussigné par l'un d''Eux

PREMIERE EXPEDITION

M. CHOURAQUI
G. NACACHE
L. FOURRIER
M. SADOUN
Huissiers de Justice Associés
41, allée de la Toison d'Or
94000 CRETEIL (Val-de-Marne)
Tél. :01.49.80.40.55
et 01.49.80.55.81
Fax : 01.49.80.90.64

Acte : 426934

SIGNIFICATION DE L'ACTE A L'ETUDE

le vingt-cinq Janvier deux-mille-dix-huit

Pour Madame FELIHO Nina Prisca Sénalomi demeurant 58 allée du Cèdre 94450 LIMEIL BREVANNES,

N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte.

Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes :
- ✓ L'adresse nous a été confirmée par le voisinage.

Circonstances rendant impossible la signification à personne :
- ✓ Personne n'est présent ou ne répond à mes appels.

La signification à destinataire s'avérant impossible, et en l'absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l'acte, copie de l'acte a été déposée par Clerc assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en notre Etude.

Conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 a été laissé ce jour à l'adresse du signifié.

La lettre prévue par l'article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte.

Le présent acte est soumis à taxe fiscale comporte 2 feuilles sur l'original et 2 feuilles sur la copie.
Les mentions relatives à la signification sont visées par l'Huissier de Justice.

L. FOURRIER

COUT DE L'ACTE	
Emolument	55,00
SCT	7,67
H.T.	62,67
Tva 20 %	12,53
Taxe Forfaitaire	14,89
Timbres	1,90
Coût T.T.C.	91,99

Laurent FOURRIER
Huissier de Justice Associé
41, allée de la Toison d'Or
94000 CRETEIL

SELARL HDJ 91 - huissier de justice
Me BADUFLE - FAUCHERE - LECOMTE
9 boulevard de Bretagne - 91165 LONGJUMEAU CEDEX
Tél. : 01 64 48 81 32 - Fax : 01 69 09 57 97

EXPEDITION

AB/FELIHO- 96924

SOMMATION A COMPARAITRE

L'AN deux mille dix huit et
LE TRENTE JANVIER

CONFORME À LA MINUTE D'UN ACTE REÇU PAR LE NOTAIRE ASSOCIÉ SOUSSIGNÉ

A la requête de Monsieur Gilles Sixte FELIHO, né le 12 janvier 1966 à COTONOU (BENIN), demeurant 60 rue Gustave Eiffel- Logement 28, 94000 CRETEIL

Signifie les présentes et fait sommation à

Monsieur Florentin-Lin Eudes FELIHO, né le 20 septembre 1962 à DAKAR (SENEGAL), demeurant 26 boulevard du docteur Cathelin 91160 LONGJUMEAU Comme dit en fin d'acte

De se présenter à l'office Notarial de Maître **Bertrand SCHNEEGANS Notaire, de la Société Civile Professionnelle dénommée «Dominique BAES, Pierre FERTE, Bertrand SCHNEEGANS», titulaire d'un Office Notarial à VINCENNES (Val de Marne), 120 rue de Fontenay,**

- Patrick FAUCHERE, huissier de justice associé SELARL HDJ 91, titulaire d'un office d'huissier de Justice à la résidence de Longjumeau (91160), 9 boulevard de Bretagne, soussigné

Le JEUDI HUIT FEVRIER 2018
A 14 HEURES

A l'effet d'ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage des immeubles dépendant de la succession de Monsieur Jean Florentin FELIHO,

Etant ici précisé que l'office notarial a été désigné par le Président de la Chambre des Notaires de Paris, suite au jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL le 26 mai 2015 aux termes duquel il a été ordonné « l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des immeubles dépendant de la succession de Jean Florentin FELIHO, décédé le 3 décembre 2010 à COTONOU (BENIN) et sis à SAINT-THIBAULT LES VIGNES (Seine et Marne), 11 rue Rossini cadastré section AI 279 lot 40 et à LIMEIL BREVANNES (Val de Marne) 58 allée du Cèdre cadastré section C plan n° 105 ; dit qu'il entrera dans la mission du notaire de calculer s'il y a eu atteinte à la réserve de Gilles FELIHO, en recourant éventuellement au service des expertises de la chambre des notaires ;...
Invite les parties à conclure sur la loi béninoise applicable à la demande relative à l'inopposabilité du testament, sur les conditions de la licitation et sur une éventuelle demande d'attribution préférentielle. »

OU de se faire représenter par un mandataire conformément à l'article 841-1 du code civil.

Aux termes dudit article, faute pour Monsieur Florentin-Lin FELIHO indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de cette mise en demeure, il sera demandé au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.

En conséquence, à défaut de vous présenter, ou de constituer mandataire dans les trois mois, le demandeur en tirera toutes conséquences de droit à son profit et fait réserve de tous droits, action à votre égard.

A défaut, il sera établi un procès-verbal de carence.

EXPEDITION

SELARL HDJ 91 - huissier de justice

N. BADUFLE, P. FAUCHERE, R. LECOMTE, huissiers de justice associés – M. MANCEAU, huissier de justice salariée

Acte : 311073

MD:101796

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE A TIERS PRESENT

le trente Janvier deux-mille-dix-huit
nature de l'acte : une SOMMATION À COMPARAÎTRE NOTAIRE

Pour **Monsieur FELIHO Florentin Lin Eudes**** demeurant 26 boulevard du Dr Cathelin 1er droite 91160 LONGJUMEAU,**

Circonstances rendant impossible la signification à personne :
L'intéressé est absent.

L'acte a été délivré par Clerc assermenté à FELIHO Honorine, sa mère ainsi déclaré, rencontré(e) dans les lieux, qui a certifié le domicile et a accepté de recevoir l'enveloppe contenant copie de l'acte, enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.

Indications complémentaires :

Un avis de passage daté avertissant le signifié de la remise de la copie en mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise a été laissé ce jour au domicile.

La lettre prévue par l'article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi.

Le présent acte est soumis à taxe fiscale et comporte 2 feuilles sur la copie à la copie.

Les mentions relatives à la signification sont visées par l'Huissier de Justice.

COUT DE L'ACTE	
Emolument L444-1	45,04
SCT A444-48	7,67
H.T.	52,71
Tva 20,00%	10,54
Taxe R444-3	14,89
Timbres R444-3	1,47
Coût de l'acte	79,61

Patrick FAUCHERE, huissier de justice associé

